THE OBJECTIVE
MIÉRCOLES, 11 DE NOVIEMBRE DE 2026 · 05:25 H
POLÍTICA · THE OBJECTIVE

El indulto de García Ortiz divide al Gobierno, que planea posponerlo hasta después del 29-N

El indulto del ex fiscal general Álvaro García Ortiz sigue sobre la mesa. La medida de gracia podría aprobarse en alguno de los cuatro Consejos de

FRAN SERRATO · **POLÍTICA**

El Ministerio de Justicia reconoció el pasado enero que había comenzado a tramitar la petición de indulto para García Ortiz, condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación para el cargo por un delito de revelación de datos reservados. El Gobierno emplazó a los distintos órganos los pertinentes informes sobre el procedimiento, aunque no son vinculantes. La petición la realizaron dos particulares, ya que la solicitud puede llevarse a cabo por los penados, sus parientes o cualquier persona en su nombre.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señaló en una entrevista con eldiario.es a mediados de octubre, tras convocar el adelanto electoral, que no descartaba indultar a García Ortiz. Las peticiones obligan a solicitar informes a la Fiscalía, la parte agraviada y el tribunal sentenciador, aunque ninguno es vinculante. El Supremo se pronunció el pasado junio en contra de perdonar al ex fiscal general al considerar que «no hay razones de justicia, equidad o utilidad pública para que le sea concedido por el Gobierno».

En su informe sobre García Ortiz, el Supremo señala que «los hechos fueron graves, han producido una afectación importante de la institucionalidad del Ministerio Público por la relevancia de su función, como promotor de la justicia, garante de la independencia judicial y del ejercicio de los derechos de los ciudadanos de acuerdo a la legalidad».

La Fiscalía, en cambio, avaló el indulto porque la condena «ha generado consecuencias extrapenales intensas y desproporcionadas» y recuerda que su actuación «tuvo como finalidad preservar el buen nombre de la institución que presidía». Teresa Peramato ha defendido públicamente que el Gobierno otorgue la medida de gracia a su predecesor, García Ortiz. El informe considera «procedente» la concesión del indulto parcial porque «no causa perjuicio a terceras personas ni lastima sus derechos».

Moncloa señala que el indulto a García Ortiz no está descartado; se están elaborando los informes pertinentes y el asunto se estudiará cuando estos estén sobre la mesa. Sin embargo, no se especifica si será antes o después del 29-N. Este diario ha preguntado sin éxito al departamento que dirige Bolaños para saber la situación actual del procedimiento. Otras fuentes gubernamentales indican que la medida de gracia divide al Gobierno, ya que existen voces que afirman que llevarla a cabo antes de que se celebren las elecciones generales podría castigarle en las urnas.

Una de las posibilidades que se baraja es indultar a García Ortiz tras el 29-N, cuando el gobierno se encuentre en funciones. Algo que ya hizo Zapatero a cinco días de las elecciones de noviembre de 2011, en las que logró la victoria Mariano Rajoy. El expresidente del Gobierno perdonó al banquero Alfredo Sáez. La decisión, muy polémica, permitió al entonces consejero delegado del Banco Santander mantener su posición en la entidad pese a haber sido condenado por un delito de acusación falsa en un caso que se remontaba a su paso por Banesto en 1994.

Dos años más tarde, en febrero de 2013, el Supremo anuló parcialmente el indulto de Sáez, tras un recurso presentado por los empresarios afectados. La sentencia estableció que el Gobierno podía perdonar las penas, pero no eliminar los efectos administrativos de una condena ni dejar sin efecto la normativa que exigía honorabilidad profesional a los directivos bancarios. Semanas más tarde, el Alto tribunal calificó la actuación de Zapatero como una «clara extralimitación del poder conferido por la ley del indulto».

El Supremo condenó el pasado noviembre a dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general a García Ortiz por revelación de datos reservados del empresario Alberto González Amador, pero le absolvió del resto de delitos. La sentencia también le obligó a pagar una multa de 7.300 euros, a razón de una cuota diaria de 20 euros, y las costas procesales, incluyendo las de la acusación particular. Como responsabilidad civil también debía indemnizar con 10.000 euros por daños morales a la entonces pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

- Fran Serrato@FcoSerratofs@theobjective.com Fran Serrato (Arriate, 1983) forma parte del equipo de Nacional de The Objective. Licenciado en Periodismo, ha pasado por las redacciones de… Ver más

Fuente: https://theobjective.com/espana/politica/2026-11-11/indulto-garcia-ortiz-gobierno-elecciones/
Recorte generado el 11/11/2026, 6:25:38 · sin publicidad ni recomendaciones.